

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

о предоставлении доступа к цифровым продуктам и приложению ALYA

Настоящий документ является официальным предложением самозанятой Гороховой Али Олеговны, далее - «Исполнитель», заключить договор на изложенных ниже условиях.

Оплата продукта означает полное и безоговорочное принятие Пользователем настоящей Оферты.

1. ТЕРМИНЫ

1.1. Пользователь - совершеннолетнее физическое лицо, оплатившее цифровой продукт для личного использования.

1.2. Цифровой продукт - совокупность цифровых материалов и функций приложения ALYA, доступных в соответствии с выбранным вариантом:

- «Настрой свой день - BASIC»;
- «Настрой свой день - PREMIUM».

1.3. Приложение ALYA - цифровое пространство, доступное по адресу:
<https://app.archangelsguide.ru>.

1.4. Доступ - предоставление Пользователю возможности войти в приложение и использовать оплаченные материалы и функции.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется после оплаты предоставить Пользователю доступ к выбранному цифровому продукту и соответствующим функциям приложения ALYA, а Пользователь обязуется оплатить продукт на условиях настоящей Оферты.

2.2. В состав продукта «Настрой свой день - BASIC» входят цифровые материалы и функции приложения, предусмотренные для уровня BASIC.

2.3. В состав продукта «Настрой свой день - PREMIUM» входят цифровые материалы и функции приложения, предусмотренные для уровня PREMIUM, включая доступ к Живой колоде.

2.4. Содержание каждого продукта определяется его описанием на платёжной странице, доступным Пользователю до оплаты.

2.5. Доступ предоставляется исключительно для личного некоммерческого использования.

2.6. Настоящий договор не является договором об оказании образовательных или медицинских услуг. Цифровые продукты не заменяют медицинскую, психологическую или иную профессиональную помощь.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. До оплаты Пользователь самостоятельно знакомится с описанием выбранного продукта, его стоимостью и настоящей Офертой.

3.2. Акцептом настоящей Оферты является полная оплата выбранного продукта через платёжную страницу Prodamus.

3.3. С момента успешной оплаты договор между Исполнителем и Пользователем считается заключённым.

3.4. Пользователь обязан указать при оплате действующий адрес электронной почты и проверить правильность его написания.

3.5. Риск последствий, связанных с указанием неверного адреса электронной почты, несёт Пользователь.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость продукта указывается на платёжной странице до совершения оплаты.

4.2. На момент размещения настоящей Оферты стоимость продуктов составляет:

- «Настрой свой день - BASIC» - 990 рублей;
- «Настрой свой день - PREMIUM» - 1 590 рублей.

4.3. Исполнитель вправе изменять стоимость продуктов. Новая стоимость применяется только к покупкам, совершённым после её изменения, и не распространяется на уже оплаченные заказы.

4.4. Оплата производится безналичным способом через платёжный сервис Prodamus.

4.5. Обязательство Пользователя по оплате считается исполненным после подтверждения успешной оплаты платёжным сервисом.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА

5.1. После успешной оплаты на электронную почту, указанную Пользователем при покупке, направляется письмо со ссылкой и инструкцией для входа в приложение ALYA.

5.2. Соответствующий уровень доступа BASIC или PREMIUM активируется автоматически на адрес электронной почты, указанный при оплате.

5.3. Для входа в приложение Пользователь использует тот же адрес электронной почты, который был указан при покупке.

5.4. Доступ предоставляется на 90 календарных дней с момента его активации.

5.5. Обязательство Исполнителя по предоставлению цифрового продукта считается исполненным с момента автоматической активации соответствующего доступа.

5.6. Если письмо не поступило, Пользователю необходимо проверить папки «Спам», «Промоакции» и другие разделы почтового сервиса, а затем обратиться в службу поддержки.

5.7. Пользователь обязан обеспечить конфиденциальность данных для входа. Передача доступа другим лицам, публикация материалов, совместное использование одной покупки несколькими лицами и предоставление третьим лицам возможности пользоваться продуктом запрещены.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Для использования приложения Пользователю необходимы устройство с доступом к интернету, актуальная версия браузера и действующий адрес электронной почты.

6.2. Пользователь самостоятельно обеспечивает наличие необходимого оборудования, программного обеспечения и интернет-соединения.

6.3. Временная недоступность приложения, связанная с техническими работами, обновлением, действиями хостинг-провайдеров, операторов связи или иными обстоятельствами, не зависящими от Исполнителя, не является отказом от исполнения договора.

6.4. При возникновении технической проблемы Исполнитель оказывает содействие в восстановлении доступа после получения обращения Пользователя.

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

7.1. Все тексты, изображения, практики, карты, дизайн, структура, аудиовизуальные материалы и другие элементы цифровых продуктов являются объектами интеллектуальной собственности.

7.2. Пользователю предоставляется ограниченное неисключительное право использовать оплаченный продукт исключительно в личных целях в течение срока доступа.

7.3. Пользователю запрещается:

- копировать и распространять материалы полностью или частично;
- передавать доступ третьим лицам;
- размещать материалы в интернете, социальных сетях, мессенджерах и облачных хранилищах;
- продавать, перерабатывать или использовать материалы в коммерческих целях;
- воспроизводить структуру, тексты, практики, карты, изображения или дизайн продукта для создания аналогичных продуктов.

7.4. Нарушение указанных условий является основанием для ограничения доступа и защиты прав Исполнителя предусмотренными законом способами.

8. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Пользователь вправе направить обращение об отказе от договора или возврате денежных средств по электронной почте службы поддержки.

8.2. Каждое обращение рассматривается с учётом момента предоставления доступа, фактического исполнения обязательств Исполнителем, причин обращения и требований законодательства Российской Федерации.

8.3. Само по себе несоответствие продукта субъективным ожиданиям Пользователя не свидетельствует о ненадлежащем качестве продукта, если доступ был предоставлен и продукт соответствует заявленному описанию.

8.4. При невозможности получить доступ по вине Исполнителя Пользователь обязан сообщить о проблеме и предоставить Исполнителю возможность устранить её.

8.5. Если техническая проблема по вине Исполнителя не может быть устранена, возврат денежных средств осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.6. Возврат производится тем же способом, которым была произведена оплата, если иной порядок не согласован сторонами или не установлен платёжным сервисом.

8.7. Положения настоящего раздела не ограничивают права Пользователя, предоставленные законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Исполнитель несёт ответственность за предоставление доступа к оплаченному цифровому продукту в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

9.2. Исполнитель не гарантирует достижение конкретных жизненных, эмоциональных, финансовых, физических или иных результатов, поскольку результат использования материалов зависит в том числе от индивидуальных особенностей и действий Пользователя.

9.3. Пользователь самостоятельно принимает решения, связанные с применением полученной информации, и несёт ответственность за последствия таких решений.

9.4. Исполнитель не несёт ответственности за невозможность использования продукта, возникшую из-за:

- неверно указанного Пользователем адреса электронной почты;
- отсутствия у Пользователя доступа к указанной почте;
- неисправности устройства или программного обеспечения Пользователя;
- ограничений интернет-соединения или работы сторонних сервисов;
- передачи Пользователем данных для входа третьим лицам.

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

10.1. Для исполнения договора обрабатываются данные, предоставленные Пользователем при оплате и входе в приложение, включая адрес электронной почты и сведения об оплате.

10.2. Обработка персональных данных осуществляется в целях:

- оформления и подтверждения оплаты;
- предоставления и восстановления доступа;
- направления сервисных писем;
- исполнения требований законодательства;
- рассмотрения обращений Пользователя.

10.3. При оплате данные также могут обрабатываться платёжным сервисом Prodamus и иными организациями, участвующими в проведении платежа, в соответствии с их документами и требованиями законодательства.

11. ОБРАЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Вопросы, связанные с оплатой, получением или восстановлением доступа, направляются по адресу: alyaparis751@gmail.com.

11.2. В обращении необходимо указать адрес электронной почты, использованный при оплате, название приобретённого продукта, дату оплаты и описание возникшей ситуации.

11.3. Стороны стремятся урегулировать разногласия путём переговоров и обмена письменными обращениями.

11.4. Если спор не удалось урегулировать, он разрешается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОФЕРТЫ

- 12.1. Оферта вступает в силу с момента её размещения на платёжной странице и действует до момента отзыва или замены новой редакцией.
- 12.2. Исполнитель вправе изменять настоящую Оферту. Новая редакция применяется к покупкам, совершённым после её размещения.
- 12.3. К уже оплаченным заказам применяются условия редакции Оферты, действовавшей на момент оплаты.

13. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Самозанятая: Горохова Аля Олеговна

Правовая форма: плательщик налога на профессиональный доход

ИНН: 263006215178

Страна регистрации: Российская Федерация

Адрес: 357201, Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, Пионерский проезд, д. 4

Электронная почта: alya.gorokhoff@gmail.com

Электронная почта службы поддержки: alyaparis751@gmail.com